

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

**на заключение договора о предоставлении возможности просмотра документального фильма «НЕ ЗОЛУШКА»
путём открытия доступа по подписке к платному Телеграм-каналу**

г. Москва, Российская Федерация
актуальная редакция от 29.12.2025 г.

Настоящий документ составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и представляет собой предложение ИП Сургучева Антона Павловича, адресованное любому заинтересованному лицу, заключить договор возмездного оказания услуги по предоставлению возможности просмотра исключительно в личных целях документального фильма «НЕ ЗОЛУШКА» в закрытом (платном) Телеграм-канале (далее – Договор) на указанных ниже условиях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, её акцепта.

Уплата соответствующей суммы для оплаты подписки к Телеграмм-каналу, указанному в настоящем документе, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ признаётся акцептом, то есть полным и безоговорочным принятием условий Оферты (пункт 1 статьи 438 ГК РФ).

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного документа и, если Вы не согласны с каким-либо его положением, предлагаем Вам отказаться от каких-либо дальнейших действий, необходимых для акцепта Оферты, или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях.

Акцептуя настоящую Оферту, Подписчик заключает с Исполнителем Договор на следующих условиях:

§1. Термины и определения.

1.1. В настоящем документе, если контекст не требует иного, нижеприведённые термины используются в следующем значении:

а) **Исполнитель** – Индивидуальный предприниматель Сургучев Антон Павлович: ОГРНИП 321774600158310; дата присвоения ОГРНИП 19.03.2021; наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве; ИНН 771977769982; адрес Исполнителя: 105187, г. Москва, ул. Лечебная, д. 3, кв. 3; e-mail: formula1984@mail.ru.

б) **Подписчик** – любое физическое или юридическое лицо, имеющее профиль в мессенджере Telegram и заинтересованное в просмотре Фильма на условиях настоящей Оферты.

в) **Оферта** – настоящий документ «*Публичная оферта на заключение договора о предоставлении возможности просмотра документального фильма «НЕ ЗОЛУШКА» путём открытия доступа по подписке к платному Телеграм-каналу*».

г) **Фильм** – короткометражный (продолжительность 41 мин. 37 сек.) документальный фильм «НЕ ЗОЛУШКА», изготовленный в 2022 году компанией “FreeMotion Group” на основе сценария, в основу которого легли съёмки подлинных событий из жизни Екатерины Хохловой. Язык фильма – русский. Исполнитель обладает

неисключительным правом на распространение Фильма на основании исключительной лицензии от 01.10.2025 г.

д) **Телеграм-канал** – закрытый канал Исполнителя в мессенджере Telegram по внешнему веб-адресу: <https://t.me/+3UbNaSCHAnw0ZmRj>, в котором размещён Фильм. Доступ к Телеграм-каналу открывается по платной Подписке.

е) **Подписка** – возможность просмотра материалов Телеграм-канала без ограничения по количеству просмотров единиц контента в течение срока Подписки.

ж) **Срок Подписки** – период, начинающийся с момента оплаты Подписчиком стоимости Подписки до момента окончания срока действия Подписки. По общему правилу срок действия Подписки равен периоду, на который подписка оплачена.

§2. Предмет Договора.

2.1. Предметом Договора является временное возмездное предоставление доступа к Фильму, размещённому в закрытом Телеграмм-канале: Исполнитель обязуется предоставить Подписчику возможность просмотра Фильма посредством открытия доступа к материалам Телеграм-канала через систему Подписки, а Подписчик обязуется оплатить Подписку в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Исполнитель может по своему усмотрению размещать в Телеграмм-канале иные материалы помимо Фильма, самостоятельно определяя тематику дополнительного контента. Наличие таких материалов не влияет на стоимость Подписки и не может являться основанием для претензий к Исполнителю.

2.3. Услуга по временному возмездному предоставлению доступа к Фильму не является длящейся и считается оказанной полностью с надлежащим качеством, если Фильм размещён в Телеграмм-канале и Подписчику предоставлен доступ к материалам Телеграм-канала на условиях настоящей Оферты.

Равным образом, неиспользование Подписки Подписчиком, в том числе отсутствие просмотров доступного в рамках Подписки контента, не означает неоказание соответствующей Услуги Исполнителем.

В связи с изложенным, отказ Подписчика от Подписки до окончания срока её действия или невозможность просмотра Фильма по причинам, не зависящим от Исполнителя, не влечёт возврат денежных средств, уплаченных за Подписку.

2.4. В рамках настоящего Договора Подписчику предоставляется возможность просмотра Фильма исключительно в личных целях без использования профессионального оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях.

§3. Получение доступа к Фильму: условия, порядок, стоимость.

3.1. Временное предоставление Подписчику возможности просмотра Фильма осуществляется посредством оформления платной Подписки.

3.2. Оформление Подписки производится через приложение “Tribute” в мессенджере Telegram. Для оформления Подписки любое заинтересованное лицо должно перейти на страницу Исполнителя в приложении “Tribute”, безоговорочно согласиться с условиями настоящей Оферты и полностью оплатить Подписку.

3.3. Стоимость и Срок Подписки, а также иные условия платежей указываются в приложении “Tribute” до оформления Подписки.

3.4. В стоимость Подписки включаются суммы всех налогов, подлежащих уплате Исполнителем в соответствии с действующим законодательством, а также суммы вознаграждения Исполнителя и всех его издержек, связанных с исполнением настоящего Договора, если иное не предусмотрено в настоящей Оферте.

3.5. Оплата Подписки производится исключительно безналичным способом в рублях РФ с помощью приложения “Tribute”.

3.6. Доступные способы онлайн оплаты доводятся до сведения Подписчика на странице Исполнителя в приложении “Tribute”.

3.7. Подписчик уведомлен и соглашается, что при оплате Подписки может взимать плата третьими лицами, обеспечивающими осуществление платежа.

В связи с этим, любые возможные комиссии, сборы и иные виды платежей, подлежащие уплате платёжным сервисам интернет-эквайринга, банкам или небанковским организациям в связи с оплатой Подписки, в том числе при конвертации иностранных валют, оплачиваются Подписчиком за его счёт сверх стоимости Подписки и в стоимость Подписки не входят.

3.8. Фактом оплаты Подписчик подтверждает обстоятельства ознакомления и безоговорочного согласия с условиями настоящей Оферты.

3.9. Оплата Подписки третьим лицом не допускается. При оплате Подписки Подписчик обязуется использовать только банковскую карту, владельцем которой он является, и в отношении которой между банком и Подписчиком заключен соответствующий договор. В случае, если Подписчик намеренно использует банковскую карту иного лица, то он самостоятельно несёт ответственность за ущерб, который был/может быть причинен владельцу указанной карты в результате вышеперечисленных действий Подписчика.

3.10. Подписка считается оплаченной с момента поступления денежных средств на банковский счёт Исполнителя.

3.11. Доступ к Фильму предоставляется только после полной оплаты Подписки Подписчиком.

3.12. Стоимость Подписки для Подписчика, полностью оплатившего Подписку, не может быть изменена Исполнителем в течение всего срока оплаченной Подписки. При этом стоимость Подписки определяется на момент совершения Подписчиком действий по её оплате.

3.13. При оплате Подписки Подписчик соглашается с тем, что стоимость Подписки не зависит от количества просмотров Фильма, а также от самого факта просмотра Фильма.

§4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. запрашивать от Подписчика дополнительные сведения, необходимые для оказания исполнения настоящего Договора;

4.1.2. в случае нарушения Подписчиком своих обязательств по настоящему Договору, приостановить или прекратить Подписку;

4.1.3. в одностороннем порядке без дополнительных уведомлений изменять правила пользования Телеграм-каналом и его чатом (при его наличии);

4.1.4. в любой момент изменять настоящий Договор в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Подписчиком, в том числе, но, не ограничиваясь, стоимость и срок Подписки.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. предоставить Подписчику на весь срок Подписки возможность просмотра Фильма через предоставление Подписчику доступа к Телеграм-каналу при условии оплаты Подписки;

4.2.2. сохранять конфиденциальность полученной от Подписчика информации.

4.3. Подписчик имеет право:

4.3.1. получить возможность просмотра Фильма посредством получения доступа к Телеграм-каналу;

4.3.2. просматривать Фильм в течение срока действия Подписки без использования профессионального оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях, и исключительно в личных целях.

4.4. Подписчик обязуется:

4.4.1. самостоятельно обеспечивать техническую возможность получения услуг Исполнителя со своей стороны;

4.4.2. предоставить полные и достоверные данные при оплате Подписки и прохождении процедуры авторизации;

4.4.3. оплатить стоимость Подписки в размере и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.4.4. не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, в социальных сетях, мессенджерах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях Фильм, а также иные материалы, публикуемые Исполнителем в Телеграм-канале, не создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования;

4.4.5. самостоятельно следить за изменениями настоящей Оферты.

§5. Защита интеллектуальной собственности.

5.1. Фильм, а также иные материалы, размещаемые в Телеграм-канале, являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, все права на которые защищены применимым законодательством об интеллектуальной собственности и соответствующими международными правовыми конвенциями.

5.2. Любое использование размещённых в Телеграм-канале результатов интеллектуальной деятельности без разрешения Исполнителя или иного законного правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности.

5.3. Любому лицу запрещается копировать, воспроизводить, изменять, перерабатывать, демонстрировать, распространять, отображать во фрейме, опубликовывать, передавать, продавать или иным образом использовать результаты

интеллектуальной деятельности, размещённые в Телеграм-канале, как целиком, так и по частям, без предварительного разрешения Исполнителя или законного правообладателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда Исполнитель или иной правообладатель явным образом выразил своё согласие на свободное использование результата интеллектуальной деятельности любым лицом.

5.4. Подписчик приобретает возможность просмотра Фильма и иных результатов интеллектуальной деятельности, размещённых в Телеграм-канале, исключительно для личного некоммерческого использования в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.5. Любое использование Фильма или иных результатов интеллектуальной деятельности, размещённых в Телеграм-канале, кроме разрешённого в настоящем Договоре, или, в случае явно выраженного согласия Исполнителя или иного правообладателя на такое использование, без предварительного письменного разрешения Исполнителя или иного правообладателя категорически запрещено.

§6. Ответственность сторон.

6.1. Подписчик принимает на себя весь риск, связанный с использованием мессенджера Telegram.

По настоящему Договору услуга, оказываемая с помощью мессенджера Telegram, предоставляется в виде «как есть», без предоставления со стороны Исполнителя каких-либо гарантий в отношении его использования.

Исполнитель не отвечает за соответствие Телеграм-канала, в том числе Фильма, ожиданиям Подписчика и/или за его субъективную оценку, а также за безошибочную и бесперебойную работу мессенджера Telegram, в том числе за возможные ограничения и блокировки его работы.

6.2. Исполнитель не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы телефонных сетей, компьютерных систем, серверов или провайдеров, телефонного оборудования, программного обеспечения или сбоев сервисов электронной почты, а также за убытки, возникшие у Подписчика из-за вышеуказанных сбоев.

6.3. Подписчик несёт ответственность за сохранность своего доступа к мессенджеру Telegram, сведений о своих банковских картах и за убытки, которые могут возникнуть по причине их несанкционированного использования.

Исполнитель не несет ответственности в случае несанкционированного использования третьими лицами профиля Подписчика. Все действия, совершенные с использованием из профиля Подписчика, рассматриваются как действия Подписчика.

6.4. Исполнитель не несёт ответственности за любой ущерб устройствам Подписчика или программному обеспечению, причиненный в результате использования мессенджера Telegram.

Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несёт ответственности перед Подписчиком или любыми третьими лицами за любой ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в результате использования мессенджера Telegram или результатов интеллектуальной деятельности, размещённых в Телеграм-канале.

6.5. Если возможность просмотра Фильма была оплачена Подписчиком, но не предоставлена по вине Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты его оплаты по причине существенных технических неполадок, Исполнитель на основании письменного заявления Подписчика, направленного по почтовому адресу Исполнителя, указанному в настоящей Оферте, возвращает Подписчику оплаченную им сумму, при условии, что такое обращение поступило Исполнителю не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения оснований для возврата.

6.6. Исполнитель не несёт ответственности за какие-либо убытки или ущерб, причиненный устройству Подписчика вирусом, Ddos-атакой или другими технологически вредными материалами, которые могут заразить устройство Подписчика, программное обеспечение, данные или иной материал, в результате использования Подписчиком мессенджера Telegram.

6.7. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность исполнения обязательств по Договору, включая недоступность Телеграм-канала, возникшую по независящим от Исполнителя причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

6.8. Не вступая в противоречие с указанным выше, стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов, блокировка доступа к сайтам, мессенджерам (в т.ч. Telegram), социальным сетям, банковским счетам), прекращение доступа к ресурсам, задействованным в поддержании работы Телеграм-канала и наполнении Телеграм-канала контентом, по независящим от исполнителя причинам (например, санкции), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбой работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение сторонами условий Договора.

6.9. Ответственность Исполнителя при любых обстоятельствах ограничена текущей стоимостью месячной Подписки.

6.10. Во всём остальном стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

§7. Обработка персональных данных Подписчика.

7.1. Принимая Оферту, Подписчик дает согласие на обработку и хранение Исполнителем и/или третьими лицами, задействованными в процессе исполнения настоящего Договора, персональных данных Подписчика, которые Подписчик оставляет при оформлении Подписки, в том числе при её оплате.

Подписчик дает согласие на передачу персональных данных Исполнителем третьим лицам, задействованным в процессе исполнения настоящего Договора.

7.2. Исполнитель имеет право использовать персональные данные Подписчика для взаимодействия с Подписчиком, в том числе в рекламных целях.

7.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности, которая автоматически принимается Подписчиком в момент акцепта.

7.4. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

§8. Прочие условия.

8.1. Подписчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме, без какого-либо морального, физического давления и/или иного понуждения к заключению настоящего Договора, не введен в заблуждение, как Исполнителем, так и иными третьими лицами. Также Подписчик фактом заключения настоящего Договора подтверждает, что он не лишён дееспособности и в полной мере осознаёт степень своих действий и руководит ими, а заключение Подписчиком настоящего Договора с Исполнителем есть ни что иное, как акт добровольного волеизъявления Подписчика.

8.2. Любые претензии, предложения, отзывы и иные обращения, связанные с исполнением настоящего Договора, Подписчик направлять Исполнителю по адресу электронной почты: formula1984@mail.ru.

8.3. Моментом заключения данного Договора считается момент оплаты Подписчиком Подписки на Телеграм-канал в соответствии с настоящей Офертой.

8.4. Настоящий Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Оферты.

8.6. Подписчик соглашается и признаёт, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Исполнителем и Подписчиком Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

8.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.